

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 지체상금이 계약보증금을 초과한 계약 건 관리 미흡

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◇부(①), ◆부(②)

내 용

1. 업무 개요

♡본부 □처 ◆부는 물자의 저장 및 창고관리, 구매계약, 공사·용역계약 및 계약관련 부대업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정」 제10조(계약보증금) 및 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부), 제96조(계약의 해지·해제)에 따르면, 계약담당자는 회사와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하며, 이 경우 계약보증금은 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 한다. 또한, 계약담당자는 지체상금의 징수 사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금 상당액에 달하는 경우에는 다음 각 호의

구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있도록 되어 있다.

1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 계약규정 제10조제3항에 따라 계약보증금을 회사에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.
2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우: 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금(당초 계약보증금에 제95조 제3항에 따른 지체상금의 최대금액을 더한 금액을 한도로 한다)을 추가 납부하게 하고 계약을 유지할 수 있도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△본부 구매계약 건의 지체상금 현황을 점검한 결과, 지체상금이 계약이행 보증금을 초과하였으나 계약이행보증금 추가 납부 없이 계약을 유지한 =건의 구매계약을 확인하였는데, 이에 따라 관련 규정 준수를 위한 조치가 필요하다.

관련자 의견 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △본부장은

① 지체상금이 계약이행보증금을 초과하는 등 계약관리를 미흡하게 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바람,

(주의 2)

② 지체상금이 계약이행보증금을 초과하여 계약관리를 미흡하게 하는 사례가 발생되지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)